

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมศุลกากร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2531
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีอิสรา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ตุลาการ พ.ศ.2469 มาตรา 2

ในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาสินค้านั้นราคาส่งของที่นำมาเทียบเคียงกันได้ นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย แฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดนั้น แม้จะเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกับที่จำเลยสั่งซื้อและนำเข้า แต่ชื่อต่างกันโดยสินค้าที่จำเลยนำเข้าระบุชื่อว่า แฉีกคาริน ส่วนสินค้าที่ผู้อื่นนำเข้าระบุชื่อว่า โซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน ขนาด (MESH SIZE) ของสินค้า 2 รายการนี้ก็ต่างกัน ดังนี้ ฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีอากรเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย ราคาแฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าจึงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของแฉีกคารินที่จำเลยนำเข้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งซื้อและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเช็กคาริน โดยสำแดงราคาต่ำกว่าราคาแท้จริงแห่งท้องตลาด ทำให้จำเลยชำระภาษีอากรขาดไป โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยจำเลยเพิกเฉยจึงต้องชำระเงินเพิ่ม รวมภาษีอากรที่ชำระขาดและเงินเพิ่มเป็นเงิน ๔๕,๘๑๘.๔๕ บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวและดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้สำแดงราคาแซ็กคารินตามฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ของโจทก์พอใจในราคาดังนั้น โจทก์ไม่โต้แย้งเรื่องราคาที่แท้จริงในวันที่จำเลยขอเสียภาษีจึงไม่มีอำนาจประเมินอากรเพิ่ม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนตามฟ้องและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๓ บัญญัติว่า 'ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด' หรือ 'ราคา' แห่งของอย่างใดนั้น หมายความว่า ราคาขายส่ง เงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่หักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด' จึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาของสินค้านั้น ราคาของสิ่งของที่นำมาเทียบเคียงกันได้นั้น นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สินค้าของจำเลยที่ ๑ สั่งซื้อจากบริษัทจิล มูชาน จำกัด แห่งประเทศเกาหลีใต้ บรรทุกโดยเรือดองปีเรือออกวันที่หรือประมาณ ๒๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ รายละเอียดของสินค้าคือ แซ็กคาริน ขนาด ๘ - ๑๒ และขนาด ๓.๕ เมช (MESH SIZE) ราคาซี.ไอ.เอฟ. ต้นละ ๖,๐๐๗.๕๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนแซ็กคารินที่ผู้นำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด นั้น

ปรากฏตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ๒๐ เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกัน บรรทุกโดยเรือลำเดียวกันแต่ระบุชื่อสินค้าว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน ๘ - ๑๒ เมช ราคาตันละ ๖,๑๑๐ เหรียญสหรัฐอเมริกาและโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน ๓ - ๕ เมช ราคาตันละ ๖,๓๑๐ เหรียญสหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ว่า โซเดียมโซลูเบิล แฉีกคาริน ขนาด ๓ - ๕ เมช ราคาต่างกับขนาด ๘ - ๑๒ เมช โดยขนาด ๓ - ๕ เมช ราคาตันละ ถึง ๖,๓๑๐ เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคาที่โจทก์ประเมินเรียกเก็บภาษีจากจำเลย ที่ ๑ ทั้งๆ ที่สินค้าของจำเลยที่ ๑ นั้นไม่มีขนาดเดียวกันนี้เลย แต่เป็นขนาด ๘ - ๑๒ และ ขนาด ๓.๕ เมช นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า แม้สินค้าที่จำเลยที่ ๑ สั่งเข้ามานั้นจะเป็นประเภทเดียวกับสินค้าที่โจทก์นำมาเปรียบเทียบราคาถือเป็นสินค้าประเภท แฉีกคารินเช่นเดียวกันแต่โจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันด้วย แม้หนังสือของอธิบดีกรมศุลกากรที่มีไปยังจำเลยที่ ๒ ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน อนึ่งบัญชีราคาสินค้าของบริษัท จิล มูซาน จำกัด สำหรับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ สั่งเข้ามานั้นมีลักษณะเหมือนกับบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ๒๐ ของบริษัท เดียวกันที่โจทก์อาศัยเป็นเกณฑ์ประเมินภาษีอากรจากจำเลย แต่กลับระบุชื่อสินค้า ต่างกันกล่าวคือตามบัญชีราคาสินค้าที่จำเลยที่ ๑ สั่งเข้ามานั้นระบุชื่อแฉีกคารินส่วน สินค้าตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ๒๐ ระบุชื่อว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉีกคาริน ซึ่งน่าจะเป็นแฉีกคารินต่างชนิดกับที่จำเลยนำเข้ามาเพราะหากเป็นสินค้าชนิด เดียวกันแล้วก็น่าจะระบุชื่อเดียวกันในเมื่อเป็นสินค้าของบริษัทเดียวกัน สั่งเข้ามา พร้อมกันและลงเรือลำเดียวกัน จึงฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการ ประเมินภาษีอากรสำหรับสินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์เรียกเก็บภาษีอากรจากจำเลยทั้งสองโดยมิชอบเพราะ ราคาแฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย

พิพากษายืน.

(ปีนทิพย์ สุจิริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสมภาพ เจียมพันธุ์รักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ